

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ROUEN

Document fictif, à des fins de test.

Enregistrée au greffe le 18 septembre 2026 sous le n° 2603456-9

REQUÊTE INTRODUCTIVE D'INSTANCE

POUR : M. Samir BENALI, né le 22 juillet 1988, demeurant 8 impasse des Marronniers, 76000 Valmont-sur-Orne,

Requérant,

Ayant pour avocate : Me Hélène MARCHAND, avocate au barreau de Rouen, 21 rue du Palais, 76000 Rouen.

CONTRE : la décision du maire de la commune de Valmont-sur-Orne en date du 10 mars 2026 refusant l'octroi d'une aide exceptionnelle au logement, et la décision implicite de rejet du recours gracieux.

Défenderesse : la commune de Valmont-sur-Orne.

I. FAITS

M. BENALI est locataire d'un logement à Valmont-sur-Orne. À la suite d'une baisse de revenus, il a déposé le 2 février 2026 une demande d'aide exceptionnelle au logement d'un montant de 2 400 €.

Par décision du 10 mars 2026, notifiée le 14 mars 2026, le maire a refusé cette aide au motif que ses ressources dépasseraient le plafond de 14 000 € fixé par le règlement d'aide.

Par courrier du 6 mai 2026, M. BENALI a formé un recours gracieux, resté sans réponse. Le silence gardé par la commune pendant deux mois a fait naître une décision implicite de rejet le 20 juillet 2026.

II. DISCUSSION

Sur la recevabilité. La présente requête est introduite dans le délai de deux mois suivant la naissance de la décision implicite de rejet.

Sur la légalité de la décision attaquée.

Premier moyen : erreur de fait. La commune a retenu un revenu fiscal de référence de 15 900 €. Ce montant inclut une prime exceptionnelle de 2 100 € versée une seule fois en 2025 par l'employeur du requérant, sans caractère récurrent (pièce n° 4). Hors cette prime, ses ressources s'élèvent à 13 800 €, inférieures au plafond.

Deuxième moyen : erreur manifeste d'appréciation. En ne tenant pas compte du caractère exceptionnel de cette prime, la commune a méconnu la situation réelle du requérant.

Troisième moyen : défaut d'examen particulier. La commune n'a pas examiné la situation individuelle du requérant avant de lui opposer le plafond.

III. CONCLUSIONS

PAR CES MOTIFS, le requérant conclut à ce qu'il plaise au tribunal :

1. **d'annuler** la décision du 10 mars 2026 et la décision implicite de rejet du recours gracieux ;
2. **d'enjoindre** à la commune de lui verser l'aide de **2 400 €** ;
3. **de mettre à la charge** de la commune la somme de **1 500 €** au titre des frais de procédure.

Bordereau de pièces annexées

Voir bordereau joint.

Fait à Rouen, le 18 septembre 2026.

Me Hélène MARCHAND, avocate (signé)